

FORVM SAPIENCIAL ELECTORALE
REGNUM VNITVM EVTIMIAE

AO EGRÉGIO TRIBUNAL SAPIENCIAL ELEITORAL DO REINO UNIDO DA EUTIMIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DA EUTIMIA, por seu **PROCURADOR-GERAL DA EUTIMIA, LUIZ BIAGGIONI**, no exercício de sua atuação institucional em matéria eleitoral, reconhecida pelo art. 20, § 2º, I, “b”, do Novo Código Eleitoral, com fundamento nos arts. 2º, 8º, 21 a 28, 36 a 38, 41, 45 e 67 a 69 do Código de Processo; nos arts. 3º, 18, § 1º, 22, 23, V, 24, § 1º, 26, 28 e 34, III, do Novo Código Eleitoral; e nos arts. 1º, 3º, 5º, III, IV, VII e VIII, 6º, § 3º, e 8º a 10 do Código da Edição do Professor, vem, respeitosamente, propor a presente

AÇÃO ELEITORAL DE ANULAÇÃO DE CANDIDATURA

em face da chapa majoritária **MESTRINER / QUEZIA** — “**A RENOVAÇÃO E A ESPERANÇA**”, composta por **MESTRINER**, candidato a Primeiro-Ministro, pública e notoriamente conhecido na comunidade eutímica também como **DONADON**, e **QUEZIA**, candidata a Vice-Primeira-Ministra, pelos fundamentos seguintes.

I — DA SÍNTESE DA DEMANDA

A controvérsia é objetiva.

Durante o processo eleitoral atualmente em curso, **Mestriner/Donadon utilizou mensagem direta e privada para solicitar expressamente voto em sua própria candidatura e na candidatura de Quezia.**

A prova documental registra, em conversa privada realizada pela plataforma Discord:

1. o usuário **Donadon/Mestriner** como interlocutor;
2. a data de **15 de agosto de 2026**;
3. às **12h36**, o encaminhamento do endereço eletrônico da votação realizada pela plataforma Xoyondo;
4. a própria pré-visualização do endereço identificando tratar-se de convite para participação na votação;

5. imediatamente após o link, a mensagem:

“vote em mim e na quesia”.

O art. 22 do Novo Código Eleitoral, entretanto, estabelece de forma direta e inequívoca que: **a campanha eleitoral é livre, mas é vedado o uso de mensagens diretas ou privadas para fins eleitorais.**

A presente ação, portanto, não depende de construção artificial de ilícito.

A conduta documentada corresponde precisamente ao comportamento proibido pela lei.

O art. 24, § 1º, I, do mesmo Código prevê, como consequência das práticas eleitorais ilícitas, a **anulação da candidatura ou do voto obtido mediante a prática ilícita.**

E o art. 67, I, do Código de Processo estabelece expressamente a **ação eleitoral** como instrumento processual destinado à anulação de candidatura ou de votos obtidos mediante práticas ilícitas.

É essa a tutela aqui postulada.

II — DO CABIMENTO DA AÇÃO

O Código de Processo disciplina especificamente a matéria.

Dispõe o art. 67:

“A ação eleitoral poderá ter por objeto:

I — anulação de candidatura ou de votos obtidos mediante práticas ilícitas; II — suspensão dos direitos eleitorais do réu; III — anulação do pleito eleitoral; IV — o processo de impeachment de ocupante de cargo eletivo.”

O pedido formulado nesta demanda enquadra-se diretamente no inciso I.

Não se busca, neste momento, anulação autônoma de todo o pleito.

Busca-se a **anulação da candidatura que teria praticado e se beneficiado de conduta eleitoral expressamente proibida.**

Aplicam-se subsidiariamente as regras do procedimento comum, conforme art. 36 do Código de Processo.

A presente inicial observa, igualmente, o art. 37 do mesmo Código, contendo:

- identificação da ação;
- partes;
- fatos;
- fundamentos jurídicos;
- pedido.

Também estão presentes legitimidade e interesse processual na forma do art. 8º.

Há utilidade e necessidade imediata da tutela jurisdicional porque o ilícito ocorreu durante eleição em curso e diz respeito à própria licitude dos meios empregados para conquista do voto.

III — DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA LEGITIMIDADE

O Novo Código Eleitoral, em seu art. 24, § 1º, determina que as sanções eleitorais sejam aplicadas mediante **ação eleitoral proposta pelos legitimados**.

O diploma não enumera, em dispositivo geral e exaustivo, todos esses legitimados.

Contudo, o próprio Código reconhece expressamente a atuação institucional do Ministério Público em matéria eleitoral.

O art. 20, § 2º, I, “b”, prevê expressamente a notificação:

“do Procurador-Real da Delícia ou do membro do Ministério Público da Eutimia competente”.

Há, portanto, reconhecimento legal positivo de atuação ministerial no sistema eleitoral.

Essa previsão deve ser compreendida conjuntamente:

- com o art. 24, § 1º, que exige provocação pelos legitimados;
- com o art. 8º do Código de Processo, que exige pertinência subjetiva, utilidade e necessidade;
- e com o art. 6º, § 3º, do Código da Edição do Professor, segundo o qual a lei será integrada por **analogia, costumes e princípios gerais de direito**.

Não seria sistematicamente coerente que o ordenamento reconhecesse expressamente a presença do Ministério Público na fiscalização de irregularidades eleitorais, mas lhe negasse qualquer instrumento processual para provocar a jurisdição diante de prática eleitoral ilícita ocorrida no curso do próprio pleito.

Por isso, sustenta-se a legitimidade ministerial mediante interpretação sistemática e integrativa do ordenamento.

Subsidiariamente

Caso este Tribunal entenda necessária qualquer adequação quanto à legitimação, denominação da parte autora ou forma processual utilizada, requer-se que **não seja a demanda imediatamente rejeitada**, mas seja determinada sua correção ou adequação, conforme o art. 38 do Código de Processo.

A solução prestigia a apreciação do mérito e a higidez do processo eleitoral.

IV — DOS FATOS E DA PROVA DOCUMENTAL

Encontra-se em andamento eleição para os cargos majoritários de **Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro do Reino da Eutimia**.

Entre as candidaturas registradas encontra-se a chapa:

MESTRINER / QUEZIA**“A RENOVAÇÃO E A ESPERANÇA”**

O art. 18, § 1º, do Novo Código Eleitoral estabelece que candidatos a Primeiro-Ministro concorrem **em chapa conjunta** com o respectivo candidato a Vice-Primeiro-Ministro.

Durante a realização do pleito, foi apresentada prova documental de abordagem eleitoral privada.

A imagem juntada registra conversa direta realizada no **Discord** com o usuário identificado como **Donadon**.

No âmbito da comunidade eutímica, é fato público que **Donadon corresponde à mesma pessoa que concorre eleitoralmente sob o nome Mestriner**.

Se essa circunstância vier a ser controvertida, requer-se sua confirmação pelos meios probatórios previstos nos arts. 21 a 28 do Código de Processo, evitando-se qualquer presunção artificial de identidade.

A captura registra diferentes momentos do histórico da conversa e, posteriormente, a referência temporal:

“August 15, 2026”

Na sequência, às **12h36**, Donadon encaminha ao destinatário um endereço eletrônico da plataforma **Xoyondo**.

A própria pré-visualização exibida na conversa informa que o destinatário havia sido convidado a participar de votação organizada por **Dragão**.

A mensagem, portanto, estava diretamente associada ao procedimento eleitoral em curso.

Entretanto, a irregularidade não decorre simplesmente do compartilhamento do link.

Imediatamente após encaminhá-lo, Donadon/Mestriner escreve:

“vote em mim e na quesia”

Essa circunstância retira qualquer possível caráter neutro, administrativo ou meramente informativo da comunicação.

A sequência dos acontecimentos documentados é clara:

primeiro, o candidato aborda privadamente o eleitor;

segundo, fornece-lhe acesso à votação;

terceiro, no mesmo contexto comunicacional, pede expressamente voto;

quarto, o pedido é formulado não apenas em benefício próprio, mas também em favor de sua companheira de chapa.

O conteúdo eleitoral da comunicação é, portanto, manifesto.

V — DA INCIDÊNCIA DIRETA DO ART. 22 DO NOVO CÓDIGO ELEITORAL

O art. 22 estabelece:

“A campanha eleitoral é livre e deverá ocorrer exclusivamente nas dependências digitais do Reino da Eutímia, vedado o uso de mensagens diretas ou privadas para fins eleitorais.”

A norma contém regra suficientemente determinada:

A campanha é permitida.

A campanha privada é proibida.

O candidato poderia defender sua candidatura nos ambientes admitidos pelo Reino.

O que não poderia fazer era deslocar a atividade persuasiva eleitoral para comunicação direta e privada com determinado eleitor.

Foi precisamente o que a prova registra.

Não há necessidade de presumir compra de votos.

Não há necessidade de presumir coação.

Não há necessidade de demonstrar vantagem econômica.

Também não é necessário transformar o episódio em ilícito diverso daquele expressamente previsto.

Basta reconhecer aquilo que efetivamente ocorreu:

pedido privado de voto durante campanha eleitoral.

A frase:

“vote em mim e na quesia”

é, por sua própria natureza, manifestação destinada a influenciar a escolha eleitoral do destinatário.

Logo, configura **finalidade eleitoral** na acepção direta do art. 22.

VI — DA DISTINÇÃO LEGAL ENTRE VOTAÇÃO PRIVADA E CAMPANHA PRIVADA

A interpretação sistemática é reforçada pelo art. 26 do próprio Novo Código Eleitoral.

A norma estabelece que o voto é secreto, pessoal e intransferível e admite sua realização digital mediante comunicação privada entre:

ELEITOR ↔ AUTORIDADE ELEITORAL

Assim, o Código não proibiu indiscriminadamente toda comunicação privada relacionada à eleição.

Ao contrário.

Criou distinção consciente entre:

comunicação privada necessária ao exercício secreto do voto;

e

comunicação privada utilizada para campanha eleitoral.

A primeira é admitida pelo art. 26.

A segunda é expressamente proibida pelo art. 22.

Mestriner/Donadon não atuou como autoridade eleitoral recebendo voto secreto.

Atuou como candidato solicitando ao eleitor que votasse em determinada chapa.

Interpretar essa conduta como lícita significaria eliminar praticamente todo conteúdo útil da proibição do art. 22.

VII — DA HIGIDEZ DO PLEITO

O art. 3º, § 1º, do Novo Código Eleitoral determina que compete ao Tribunal Sapiencial Eleitoral:

organizar o pleito e garantir-lhe a higidez.

A proibição de campanha privada deve ser compreendida dentro dessa finalidade.

A campanha realizada em espaços públicos:

- é visível;
- é fiscalizável;
- permite conhecimento pelos adversários;
- submete todos os candidatos às mesmas regras.

A campanha por mensagem direta produz situação oposta.

Ela ocorre reservadamente entre candidato e eleitor e permanece invisível à fiscalização ordinária.

Daí a opção expressa do legislador eutímico por vedá-la.

A aplicação concreta dessa regra não constitui excesso sancionatório.

É instrumento de preservação da igualdade eleitoral definida pelo próprio Código.

VIII — DO ART. 23, V, E DA NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA

O art. 23, V, proíbe:

“a tentativa de burla, esquiva, manipulação ou trapaça da lei eleitoral.”

A causa não depende desse dispositivo para prosperar.

A infração ao art. 22 já possui autonomia suficiente.

Todavia, o comportamento poderá também ser examinado sob a perspectiva do art. 23, V, se o Tribunal concluir, diante das circunstâncias probatórias, que a utilização do canal privado representou tentativa deliberada de afastar a fiscalização e contornar a regra que limita a campanha aos ambientes permitidos.

A aplicação do dispositivo deve decorrer da prova, e não de presunção.

Por isso, o art. 23, V, é invocado complementarmente.

IX — DA PREVISÃO EXPRESSA DE ANULAÇÃO DA CANDIDATURA

O art. 24, § 1º, do Novo Código Eleitoral prevê expressamente:

“A incorrência nas proibições deste Código será punida pelo Tribunal Sapiencial Eleitoral, conforme a gravidade, mediante proposição de ação eleitoral pelos legitimados, com as seguintes sanções:

I — anulação da candidatura ou do voto obtido mediante práticas ilícitas; II — suspensão dos direitos eleitorais do infrator.”

O pedido de anulação, portanto, encontra fundamento literal no ordenamento.

Não se requer ao Tribunal a criação de sanção.

Requer-se a aplicação de sanção já prevista.

A questão a ser decidida é de **adequação e gravidade**.

No caso concreto, militam em favor da anulação da candidatura:

1. a prática ter ocorrido durante o pleito;
2. a mensagem ter sido enviada pelo próprio candidato;
3. ter sido empregado justamente o meio de comunicação proibido pelo art. 22;
4. ter sido encaminhado o acesso à votação;
5. ter havido pedido explícito de voto;
6. o pedido ter sido formulado para beneficiar os dois integrantes da chapa.

Não se trata, portanto, de infração formal dissociada da obtenção do mandato.

A conduta atingiu diretamente o processo de persuasão eleitoral.

X — DA UNIDADE DA CANDIDATURA CONJUNTA E DA EXTENSÃO DOS EFEITOS À CHAPA BENEFICIADA

O art. 18, § 1º, estabelece que:

os candidatos a Primeiro-Ministro concorrerão em chapa conjunta com o candidato a Vice-Primeiro-Ministro.

A norma, isoladamente, não afirma que toda infração cometida por um candidato implique automaticamente punição do outro.

E essa consequência não deve ser artificialmente presumida.

O caso concreto, entretanto, possui característica adicional decisiva:

a própria conduta ilícita foi praticada em favor dos dois.

Mestriner não escreveu simplesmente:

“vote em mim”.

Escreveu:

“vote em mim e na quesia”.

Portanto:

- a candidatura é juridicamente conjunta;
- o ato eleitoral foi realizado pelo candidato principal;
- o pedido buscou vantagem eleitoral para ambos;
- o benefício perseguido era da chapa.

A extensão dos efeitos à candidatura conjunta resulta, assim, não de responsabilidade automática de Quezia pelo comportamento pessoal de Mestriner, mas da circunstância de que **o próprio ato ilícito possuía como objeto a obtenção do voto para a chapa conjunta.**

XI — DA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA PELO CÓDIGO DA EDIÇÃO DO PROFESSOR

O Código da Edição do Professor impede a interpretação fragmentária do ordenamento.

Seu art. 1º determina que a leitura jurídica considere:

- a unidade do sistema;
- sua finalidade;
- sua inserção na comunidade.

O art. 3º, § 1º, estabelece que o ordenamento deve ser lido como **sistema integral e coerente.**

O § 2º determina que o significado das normas seja compreendido considerando-se o conjunto, e não disposições isoladas.

O § 3º impõe evitar soluções que fragilizem a integração do sistema.

O art. 5º fornece princípios particularmente relevantes ao caso.

Segundo seu inciso III:

“o acessório segue o principal”.

Segundo o inciso IV:

“ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza”.

Segundo o inciso VII:

“o ato nulo não produz efeitos e não se convalida”.

E o inciso VIII determina:

“não se admitirá contradição jurídica performativa”.

Essas regras possuem incidência direta na interpretação dos arts. 18, 22 e 24 do Código Eleitoral.

Seria contraditório:

1. reconhecer que a campanha privada foi proibida;
2. reconhecer que ela buscou voto para a chapa;
3. reconhecer que a lei prevê anulação da candidatura por prática ilícita;
4. mas preservar necessariamente todos os benefícios eleitorais buscados pelo próprio ato ilegal.

A interpretação que neutralizasse completamente a consequência jurídica do ilícito permitiria vantagem decorrente da própria conduta proibida, precisamente o resultado vedado pelo art. 5º, IV.

O art. 6º, § 3º, permite ainda a integração da lei por analogia, costumes e princípios gerais.

E o art. 10 determina que, diante de pluralidade de interpretações possíveis, deverá prevalecer aquela que melhor assegure a **unidade do ordenamento e sua inserção harmoniosa na comunidade**.

XII — DA PROVA E DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO TRIBUNAL

A prova apresentada não deve ser avaliada isoladamente de seus elementos verificáveis.

O art. 25 do Código de Processo determina que as partes provem a verdade dos fatos que alegam.

O art. 26 dispõe que o juiz apreciará fundamentadamente a fé que mereça a prova segundo a experiência comum.

A captura apresentada contém:

- identificação visual do interlocutor;
- histórico da conversa;
- data;
- horário;
- endereço eletrônico;
- pré-visualização da votação;
- pedido expresso de voto.

Além disso, os arts. 21 a 24 do Código de Processo fornecem instrumentos adequados para confirmação de autenticidade e contexto.

O art. 21 permite a intimação de qualquer membro para prática de ato relevante ao juízo.

O art. 22 admite instauração de inquérito para investigar fatos ou condutas de interesse público.

O art. 23 impõe ao julgador a busca da **verdade real**, inclusive mediante determinação de produção de provas.

O art. 24 disciplina a utilização do inquérito como prova.

E os arts. 25 a 28 complementam o sistema probatório.

Assim, se contestada a autenticidade, autoria ou integralidade da mensagem, requer-se que o Tribunal determine:

- a)** apresentação da conversa original;
- b)** gravação da tela contendo o histórico da comunicação;
- c)** confirmação da identidade correspondente à conta Donadon;
- d)** preservação das mensagens relacionadas ao pleito;
- e)** manifestação do destinatário da abordagem;
- f)** eventual apresentação de outros registros relacionados à comunicação;
- g)** todas as demais providências probatórias reputadas necessárias à busca da verdade real.

XIII — DA PRESERVAÇÃO IMEDIATA DA PROVA DIGITAL

A natureza digital da prova justifica sua imediata preservação.

Mensagens eletrônicas são tecnicamente suscetíveis de exclusão, alteração da apresentação visual ou perda de acesso.

Por essa razão, com fundamento nos arts. 21 a 26 do Código de Processo, requer-se desde logo a preservação dos registros relacionados ao fato.

Não se trata de antecipação da sanção eleitoral.

Trata-se de providência exclusivamente probatória destinada a impedir desaparecimento do objeto da instrução.

XIV — DA CELERIDADE ESPECIAL DA AÇÃO ELEITORAL

A presente ação é proposta durante eleição em curso.

Aplica-se, portanto, o art. 68 do Código de Processo:

“Os prazos processuais nas ações eleitorais propostas durante a realização de eleições serão de 1 (uma) hora, facultada sua dilatação, bem como sua compressão, pelo juiz.”

A rapidez processual prevista pela lei possui evidente finalidade prática.

A jurisdição eleitoral não seria efetiva se a discussão acerca da validade da candidatura somente fosse solucionada depois da consolidação integral do resultado.

Requer-se, assim, a observância do rito temporal especial previsto no art. 68, ressalvada decisão fundamentada do Tribunal.

Também deverá ser observado o art. 69, segundo o qual:

a apelação da sentença proferida em ação eleitoral não possui efeito suspensivo.

XV — DA DISTINÇÃO ENTRE ANULAÇÃO DA CANDIDATURA E ANULAÇÃO DO PLEITO

A presente demanda **não é ação destinada imediatamente à anulação integral da eleição.**

Essa distinção importa porque o Código de Processo atribui regime próprio à ação que vise diretamente à anulação do pleito.

Nos termos do art. 71, essa ação:

- não admite tutela provisória;
- produz efeitos retroativos e contra todos;
- depende de parecer técnico vinculante do Supremo Fundador.

Não é esse o objeto imediato desta demanda.

O que se busca é a **anulação da candidatura**, expressamente prevista no art. 67, I.

Caso a chapa venha a ser proclamada vencedora e sua candidatura seja anulada, a consequência sobre o pleito já se encontra prevista no próprio Novo Código Eleitoral.

O art. 34, III, determina que serão anuladas as eleições quando:

“a candidatura do candidato vencedor for anulada”.

Assim, não é necessário ampliar artificialmente o objeto desta ação.

Primeiro se decide a validade da candidatura.

As consequências eleitorais posteriores decorrem da própria lei.

XVI — DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO NO CASO CONCRETO

O art. 24, § 1º, condiciona a resposta eleitoral à **gravidade**.

Portanto, a anulação da candidatura não deve ser tratada como efeito mecânico de qualquer irregularidade.

É necessário demonstrar por que o caso concreto justifica a resposta mais severa.

Aqui, a gravidade decorre da soma de circunstâncias:

1. *Autoria qualificada*

A conduta é imputada ao próprio candidato a Primeiro-Ministro.

2. *Temporalidade eleitoral*

A comunicação foi realizada durante o pleito.

3. *Meio expressamente vedado*

Foi utilizada mensagem direta ou privada, precisamente o meio proibido pelo art. 22.

4. *Vinculação imediata à urna*

O candidato encaminhou ao eleitor o endereço da votação.

5. *Pedido eleitoral inequívoco*

A frase utilizada foi expressa:

“vote em mim e na quesia”.

6. *Benefício conjunto*

A solicitação buscava voto para os dois integrantes da chapa.

A soma desses fatores afasta a hipótese de infração puramente acidental, periférica ou sem relação com a formação da vontade do eleitor.

A prática incidiu exatamente sobre a obtenção do voto.

XVII — DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer o **MINISTÉRIO PÚBLICO DA EUTIMIA**:

1. *RECEBIMENTO*

O recebimento e processamento da presente:

AÇÃO ELEITORAL DE ANULAÇÃO DE CANDIDATURA

nos termos do art. 67, I, do Código de Processo.

2. CITAÇÃO

A citação dos integrantes da chapa **MESTRINER / QUEZIA** — “**A RENOVAÇÃO E A ESPERANÇA**”, para apresentação de contestação, na forma do art. 41 do Código de Processo.

3. RITO ELEITORAL CÉLERE

A observância do prazo especial do art. 68 do Código de Processo enquanto permanecer em curso o processo eleitoral.

4. PRESERVAÇÃO DA PROVA

A imediata preservação dos registros eletrônicos relacionados à mensagem objeto da presente ação.

5. INSTRUÇÃO

Caso haja controvérsia sobre autenticidade, autoria ou contexto, a adoção das providências previstas nos arts. 21 a 28 do Código de Processo para confirmação da verdade real.

6. RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO

O reconhecimento de que o envio, por **Mestriner/Donadon**, de mensagem privada contendo o acesso à votação e, imediatamente em seguida, a solicitação:

“vote em mim e na quesia”

constitui campanha eleitoral por mensagem direta ou privada, em violação ao **art. 22 do Novo Código Eleitoral**.

7. ART. 23, V

Caso as circunstâncias apuradas demonstrem tentativa deliberada de contornar a legislação eleitoral, seja reconhecida também a incidência complementar do art. 23, V, do Novo Código Eleitoral.

8. PEDIDO PRINCIPAL

Ao final, seja julgada **PROCEDENTE** a presente ação, aplicando-se o art. 24, § 1º, I, do Novo Código Eleitoral, para decretar a:

ANULAÇÃO DA CANDIDATURA DA CHAPA

MESTRINER / QUEZIA

“A RENOVAÇÃO E A ESPERANÇA”

em razão da prática eleitoral ilícita comprovada.

9. EFEITOS SOBRE A CHAPA

Seja reconhecido que a consequência deve atingir a candidatura conjunta, considerada:

- a forma conjunta exigida pelo art. 18, § 1º;
- a prática do ato pelo candidato a Primeiro-Ministro;
- e, sobretudo, o fato de a própria mensagem ilícita solicitar voto expressamente para **Mestriner e Quezia**.

10. PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Caso o Tribunal entenda desproporcional a anulação integral da candidatura, requer-se, subsidiariamente, a aplicação do art. 24, § 1º, I, para anulação **exclusivamente dos votos cuja obtenção ilícita venha a ser efetivamente comprovada**, sem presunção acerca do conteúdo de votos secretos.

11. SUSPENSÃO DOS DIREITOS ELEITORAIS

Subsidiariamente ou cumulativamente, conforme a gravidade reconhecida pelo Tribunal, seja apreciada a sanção prevista no art. 24, § 1º, II, do Novo Código Eleitoral e no art. 67, II, do Código de Processo.

12. EVENTUAL VITÓRIA DA CHAPA

Caso a chapa requerida venha a vencer o pleito antes da conclusão da ação e posteriormente tenha sua candidatura anulada, sejam observados os efeitos previstos no **art. 34, III, do Novo Código Eleitoral**.

13. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL SUBSIDIÁRIA

Caso o Tribunal identifique vício formal, inadequação de nomenclatura, necessidade de complementação da legitimação ou qualquer defeito sanável da inicial, seja determinada sua correção na forma do **art. 38 do Código de Processo**, em vez da imediata rejeição da pretensão.

14. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE ELEITORAL

Proferida a decisão, seja seu conteúdo imediatamente incorporado aos registros da apuração e observado pela autoridade encarregada da proclamação do resultado.

XVIII — CONCLUSÃO

O caso não exige criação de ilícito por analogia.

O ilícito já está escrito.

O art. 22 proíbe campanha eleitoral mediante mensagem direta ou privada.

A prova registra mensagem privada.

A mensagem contém acesso à votação.

O remetente é identificado como Donadon/Mestriner.

E, no mesmo contexto, surge pedido eleitoral inequívoco:

“vote em mim e na quesia”.

O art. 24, § 1º, I, prevê expressamente a anulação da candidatura diante de práticas ilícitas, considerada sua gravidade.

O art. 67, I, do Código de Processo oferece exatamente a ação necessária para postular essa providência.

A candidatura de Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro é conjunta por força do art. 18, § 1º.

E, mais importante, a própria prática questionada pretendeu beneficiar conjuntamente os dois integrantes da chapa.

O Código da Edição do Professor exige que essas normas sejam interpretadas como sistema coerente, vedando solução que permita ao agente conservar vantagem jurídica decorrente da própria conduta ilícita.

Por essas razões, a resposta juridicamente adequada é a **procedência da ação, com anulação da candidatura da chapa Mestriner/Quezia**, sem prejuízo das providências subsidiárias expressamente requeridas.

Cidade da Eutimia, 15 de agosto de 2026.



Luiz Biaggioni

PROCURADOR-GERAL DA EUTIMIA

SIGILLVM REGNI EVTIMIAE